Condições Gerais de Contrato de Prestação de Serviços
(com ou sem Fornecimento de Materiais)

Por meio do presente instrumento de Condições Gerais de Contrato de Prestação de Serviços (com ou sem Fornecimento de Materiais) ("Contrato"), em conjunto com (i) Memorial Técnico, (ii) Proposta (comercial e/ou técnica apresentada pela CONTRATADA), (iii) Pedido de Compra, (iv) o modelo do Espelho de Nota Fiscal e (v) Relação de Documentos Obrigatórios elaborada pela BRF ("Anexos") ficam estabelecidos os termos contratados entre a **BRF S.A. ("BRF")** e a empresa **CONTRATADA ("CONTRATADA")**, ambas devidamente qualificadas no Pedido de Compras. BRF e CONTRATADA serão designadas como "Parte" quando referidas individualmente, ou como "Partes", quando referidas em conjunto.

Considerando que: a) a BRF mantém um sistema para cotação de preços para contratação de serviços, compra ou locação de máquinas e equipamentos ("Portal de Compras") por meio do qual fornecedores são convidados a participar de processo de concorrência privada ("Processo de Concorrência"); **b)** a CONTRATADA recebe convite para a participação do Processo de Concorrência acompanhado (i) do Memorial Técnico; (ii) Planilha Orçamentária; (iii) e as Condições Gerais de Contratação de Prestação de Serviço (com ou sem Fornecimento de Materiais) ("Contrato"); **c)** a CONTRATADA reconhece que a sua participação no Processo de Concorrência, ocorre por meio de acesso ao Portal de Compras através de senha individual; **d)** a participação da CONTRATADA no Processo de Concorrência se concretiza por meio do envio da Proposta Comercial à BRF, considerando todas as informações disponibilizadas conforme item **"b"** acima; **e)** cada Processo de Concorrência possui uma identificação numérica denominada "SR", gerada automaticamente pelo sistema, à qual a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA estará vinculada; **f)** será considerada como proposta final a última revisão após negociações comerciais entabuladas entre as Partes; **g)** a conclusão do Processo de Concorrência, definindo a CONTRATADA como vencedora do Processo de Concorrência, ocorre por meio da emissão pela BRF do Pedido de Compras, o qual será emitido conforme o documento Espelho de Nota Fiscal a ser encaminhado pela CONTRATADA. A emissão do Pedido de Compra vincula então as Partes para todos os fins e efeitos de direito, nos termos do art. 427 e seguintes do Código Civil, reconhecendo as Partes o Contrato e respectivos Anexos como válidos, legítimos e eficazes para todos os fins e efeitos de direito, por meio do qual as Partes se obrigam nos termos seguintes.

1. Objeto (Escopo Contratado). Por meio do Contrato, a CONTRATADA se obriga a prestar à BRF os serviços descritos no Memorial Técnico ("Serviços"), e, quando previsto no referido anexo, a fornecer os insumos, instrumentos e os materiais necessários ali elencados ("Materiais"), os quais, serviços e materiais, em conjunto são denominados "Escopo Contratado". **1.1.** O Escopo Contratado deverá ser prestado pela CONTRATADA em conformidade com as (i) normas legais e infralegais aplicáveis e em vigor (leis, decretos, instruções normativas, portarias, regulamentos, normas técnicas, etc.), (ii) com as condições estabelecidas neste Contrato e Anexos, bem como, (iii) em conformidade com as orientações e instruções da BRF. **1.2.** O Pedido de Compras, emitido nos termos da alínea "g" dos Considerandos conterá: (i) qualificação das Partes; (ii) frete; (iii) o valor fixo e total a ser pago pela completa execução do Escopo Contratado; (iv) prazos de pagamento; (v) prazo para execução do Escopo Contratado; (vi) Política de pagamento da BRF. **1.3**. A CONTRATADA reconhece e concorda que a BRF não terá nenhuma responsabilidade de pagar por quantidades excedentes ou divergentes ao Escopo Contratado. **1.4.** O escopo original poderá ser alterado para mais ou para menos, desde que formalizado mediante Pedido de Compra adicional a ser emitido pela BRF, vinculado ao pedido original.

2. Vigência. O Contrato vigerá por prazo determinado, tendo a data de início indicada no Pedido de Compras emitido pela BRF e encerramento condicionado ao Aceite Técnico Final expresso, quando aplicável, emitido pela BRF (campo: "Fim da Validade") ou em 12 (doze) meses, que ocorrer primeiro.

3. Preço e Pagamento. O valor fixo e total a ser pago pela completa execução do Escopo Contratado, já com todos os tributos inclusos (ICMS, PIS e Cofins, ISS, e eventualmente quaisquer outros) ("Preço") e o prazo para seu pagamento (contado da data da emissão da Nota Fiscal pela CONTRATADA) estão descritos no Espelho de Nota Fiscal. Os tributos incidentes sobre o faturamento deverão ser destacados na Nota Fiscal a ser emitida pela CONTRATADA, e, se aplicável, serão retidos pela BRF na forma da legislação tributária vigente. **3.1** O pagamento corresponderá à parcela do Escopo Contratado efetivamente executado pela CONTRATADA, condicionado ao aceite técnico por escrito da BRF, quando aplicável, observados os critérios específicos abaixo descritos. **3.2.** Quando disposto no Espelho de Nota Fiscal, a BRF poderá a título de Retenção Técnica, reter do pagamento do Preço, (i) valor equivalente até 10% (dez por cento) sobre o Preço Total, ou (ii) quando os pagamentos forem realizados por medição, nos termos do item 3.3 abaixo, a retenção de até 10% (dez por cento) sobre o valor de cada medição. O percentual retido a título de Retenção Técnica somente será liberado à CONTRATADA após a emissão pela BRF do Aceite Técnico Final, quando aplicável, concomitante ao cumprimento do quanto previsto no Item 4, das Obrigações da CONTRATADA, sub-item b.1.8 e do quanto previsto no item 3.6.1. **3.3.** Havendo previsão de pagamento por medições no Espelho de Nota Fiscal, os pagamentos equivalentes serão realizados a) mediante medições mensais a serem realizadas pela BRF em conjunto com a CONTRATADA, sendo que o valor de cada parcela corresponderá a parcela do Escopo Contratado efetivamente entregue/executados pela CONTRATADA, com

pagamento no prazo indicado no Espelho de Nota Fiscal, contados da data da emissão da nota fiscal; b) toda medição deverá ser acompanhada de relatório formal, por escrito, a ser entregue previamente à BRF, o qual discriminará a parcela do Escopo Contratado efetivamente entregue e o eventualmente em atraso, bem como os percentuais do mês e os acumulados; c) fica a BRF somente obrigada a efetuar o pagamento relativo aos valores apurados nas medições desde que prévia e expressamente por ela aprovadas; d) o pagamento da Nota Fiscal ficará ainda condicionado à apresentação pela CONTRATADA de todos os comprovantes de pagamento de GFIP, GPS e INSS, referente ao mês de referência anterior ao do pagamento. **3.4.** Havendo previsão no Espelho de Nota Fiscal de faturamento direto pelos fornecedores de materiais indicados pela CONTRATADA, os valores a serem pagos para estes fornecedores, bem como o prazo de pagamento, contado da data da emissão da nota fiscal, estarão descritos no Espelho de Nota Fiscal, estando o pagamento condicionado à entrega dos Materiais no local indicado pela BRF. **3.4.1.** Fica acordado entre as Partes que: (a) o valor definido no Espelho de Nota Fiscal para faturamento direto, referente à parte dos equipamentos e/ou materiais necessários para o cumprimento do Escopo Contratado; (b) tais equipamentos e/ou materiais serão encomendados pela CONTRATADA à empresas fornecedoras que atendam as especificações técnicas do Escopo Contratado, sendo entregues diretamente no local indicado pela BRF; (b.1) sem prejuízo do previsto no item 3.4. acima, a CONTRATADA será a responsável pelo recebimento destes equipamentos e/ou materiais E, consequentemente, pela quantidade e qualidade dos mesmos, inclusive o correto envio dos seus respectivos documentos ((nota fiscal, manual técnico etc.) ao gestor do Contrato da BRF; (c) o valor referente a estes equipamentos e/ou materiais será faturado diretamente pelos fornecedores indicados pela CONTRATADA à BRF, no valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) por nota fiscal; (c) a BRF não arcará com nenhum valor superior ao estabelecido no Pedido de Compras para os Materiais a serem pagos para fornecedores indicados pela CONTRATADA; (d) caso o valor faturado pelos fornecedores indicados pela CONTRATADA ultrapasse o valor definido no Pedido de Compras para faturamento direto, a BRF estará autorizada a deduzi-lo do valor a que a CONTRATADA tiver direito, e, em não sendo este suficiente, deverá a CONTRATADA integralizá-lo, se responsabilizando, inclusive, por eventuais custos supervenientes à emissão do Pedido de Compras; (d.1) se o montante faturado pelos fornecedores indicados pela CONTRATADA ultrapassar em até 10% (dez por cento) o valor total indicado no Pedido de Compra para faturamento direto, constituirá inadimplemento contratual da CONTRATADA, passível de multa e rescisão, conforme previsto nos itens 5 e 6 abaixo; (e) a CONTRATADA compromete-se a realizar diligências prévias nos fornecedores por ela indicados à BRF para o fornecimento dos Materiais necessários para o cumprimento do Escopo Contratado, e obriga-se, desde já, a compartilhar com a BRF os dados cadastrais e bancários de titularidade dos respectivos fornecedores, a fim de viabilizar o pagamento dos valores indicados no Espelho de Nota Fiscal do Faturamento Direto. A CONTRATADA tem ciência de que nenhum valor será depositado pela BRF em conta bancária diversa da informada e/ou em conta bancária de terceiro representante ou intermediário destes fornecedores. **3.4.2.** Caso no Espelho de Nota Fiscal haja previsão de adiantamento, a BRF poderá exigir que a CONTRATADA apresente e mantenha em vigor pelo prazo de vigência do Contrato, Fiança Bancária com Instituição de primeira linha ou Apólice de Seguro Garantia de Adiantamento com Companhia Seguradora de primeira linha, desde que previamente aceita pela BRF, no mesmo valor a ser adiantado. A BRF poderá condicionar o pagamento do adiantamento à apresentação da Garantia. A Garantia do Adiantamento deverá ser complementada, reajustada e/ou endossada, para que sempre represente fielmente o valor do adiantamento, pelo prazo de vigência do Contrato. O valor do Adiantamento integra o Preço pactuado palas Partes e, portanto, deve ser entendido como pagamento inicial do Preço fixado como contraprestação pelo Escopo Contratado. **3.5.** No caso de empreitada global o pagamento Preço estará condicionado ao (a) Aceite Técnico Final do Escopo Contratado, quando aplicável; (b) à entrega do *as built* (NBR 14645-1) e (c) à apresentação pela CONTRATADA, do "habite-se" ou qualquer outro documento equivalente, quando aplicável; (d) da Certidão Negativa de Débitos do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) da Obra; (e) do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) e (f) demais documentos exigíveis por lei ou por este Contrato. **3.6.** Ocorrendo atraso injustificado por mais de 15 (quinze) dias no pagamento do Preço, por culpa exclusiva da BRF, haverá incidência de juros de mora de 0,5% (meio por centavo) ao mês, calculado *pro rata die*, não sendo aplicável, cumulativamente nenhuma outra penalidade contratual e/ou encargo legal. **3.7.** Caso a CONTRATADA esteja obrigada pela legislação aplicável a emitir Nota Fiscal Eletrônica relativa à prestação dos serviços e/ou venda de mercadorias, a CONTRATADA deverá enviar para a BRF os seguintes documentos para fins de cobrança: (a) quando tratar de prestação de serviços: enviar o arquivo da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) em formato "PDF" e/ou "XML" para o e-mail notas.servicos@brf.com; (b) quando tratar de venda de mercadorias: enviar o arquivo da Nota Fiscal Eletrônica em formato XML para o e-mail nfe@brf.com. Para que o referido arquivo eletrônico seja considerado válido pela BRF, é obrigatório que ele seja enviado imediatamente após o retorno de autorização da SEFAZ, com (guia/etiqueta/TAG "nfeProc") e com as guias/etiquetas/TAGs 'xped' e 'nItemPed', devida e integralmente preenchidas. Qualquer falha ou atraso em cumprir o procedimento estabelecido por esta cláusula poderá acarretar bloqueios no recebimento da mercadoria ou serviços devido às exigências legais, e, por consequência, acarretará atraso no pagamento à CONTRATADA sem aplicação de penalidades ou ônus de qualquer

natureza à BRF até que as irregularidades sejam sanadas. **3.8.** A Nota Fiscal será emitida pela CONTRATADA, mediante aceite técnico da BRF, quando concluído o Escopo Contratado ou, a cada medição aprovada pela BRF, quando esta for a modalidade de pagamento convencionada no Espelho da Nota Fiscal. **3.9.** Fica desde já ajustado entre as Partes que o(s) pagamento(s), da(s) respectivas Nota(s) Fiscal(is) emitida(s) referente ao cumprimento do Escopo Contratado, inclusive as provenientes de faturamento direito de fornecedores da CONTRATADA, serão realizados de acordo com a Política de Pagamentos da BRF descrita no Pedido de Compras. **3.10** A CONTRATADA declara estar ciente de que o "Preço" só será efetivamente pago quando do integral adimplemento de todas as obrigações legais e contratuais ora pactuadas, em especial a correta apresentação dos documentos solicitados pela BRF. **3.11.** A CONTRATADA declara que o preço é fixo e irreajustável e representa a compensação integral pelo Escopo Contratado, cobrindo todos os seus custos diretos e indiretos referentes a mão de obra, materiais e produtos, imprevistos, lucros, despesas administrativas, encargos sociais e fiscais, ficando estipulado que não serão admitidas reivindicações de qualquer natureza com a finalidade de cobrir custos ou despesas que, porventura, deixaram de ser computados na precificação do Escopo Contratado. Assim, nada mais será devido pela BRF à CONTRATADA, a qualquer título, obrigando-se a CONTRATADA a arcar, integral e exclusivamente, com os recolhimentos de todos os encargos respectivos da referida contratação, bem como de todos os custos e despesas delas decorrentes, direta ou indiretamente **3.12.** A CONTRATADA declara que aceita, de forma irrevogável e irretratável, que a BRF poderá, sem prejuízo das penalidades dispostas no Item 5 abaixo e na legislação aplicável, a qualquer tempo suspender ou reter, total ou parcialmente, provisória ou definitivamente, os pagamentos previstos no Contrato, decorrentes de: (a) Serviços e/ou Materiais em descumprimento com os termos contratados ou em desatendimento à exigências legais ou contratuais, até que haja o seu completo saneamento; (b) a paralização ou atraso de quaisquer dos trabalhos ou serviços de responsabilidade da CONTRATADA e/ou de seus subcontratadas; (c) danos de qualquer natureza ou valor, causados pelas atividades da CONTRATADA e/ou de suas subcontratadas no âmbito deste Contrato.

4. Obrigações da CONTRATADA. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no Contrato e na legislação aplicável, sob pena de configuração de descumprimento contratual, obriga-se a CONTRATADA ainda a: (a) assumir integral responsabilidade pelos atos e/ou omissões praticadas por seus funcionários e subcontratados, bem como pelos danos de qualquer natureza que estes venham a sofrer e/ou a causar para a BRF, funcionários e/ou terceiros; (a.1) eventual limite de responsabilidade disposto em qualquer dos Anexos fica sem efeitos, responsabilizando-se a CONTRATADA integralmente por todos os eventuais danos causados; (b) cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável na execução do Escopo Contratado, tais como, mas não se limitando a cível, ambiental, trabalhista, fiscal, previdenciária, devendo ainda: (b.1) utilizar mão de obra registrada de acordo com a CLT, atendendo todas as obrigações decorrentes de sua condição de empregadora, efetuando o pagamento de todas as obrigações e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e sociais; (b.1.1) manter seus funcionários devidamente uniformizados, identificados por meio de crachá e com todos os materiais e equipamentos, inclusive de proteção individual (EPI´s), exigidos para o exercício de suas funções; (b.1.2.) fornecer à BRF relação dos nomes dos seus funcionários, quando do ingresso destes nas unidades da BRF, ficando proibido o acesso nas dependências da BRF de pessoas não expressamente relacionadas aos serviços prestados; (b.1.3) responsabilizar-se pela guarda, vigilância, manutenção e o controle de todo e qualquer material, ferramenta, utensílios, equipamento EPI´s, uniformes, e outros utilizados na execução do Escopo Contratado, estando ciente de que a BRF não responderá, em nenhuma hipótese, por furtos, roubos, extravios, danos de qualquer espécie ou natureza, ocorridos com tais bens; (b.1.4) antes do início das atividades e durante a sua execução, apresentar à BRF, os documentos indicados no Anexo denominado "Relação de Documentos de Apresentação Obrigatória Padrão", sob pena de impedimento de entrada na unidade e/ou retenção dos pagamentos até a efetiva apresentação e regularização; (b.1.5) substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os empregados cuja conduta durante a prestação dos serviços não esteja aderente aos princípios da BRF; (b.1.6) manter a BRF indene, a qualquer tempo, ante quaisquer reclamatórias trabalhistas, ações cíveis, acidentárias e quaisquer outras, promovidas por seus empregados ou por terceiros, obrigando-se a eximir a BRF de qualquer responsabilidade caso seja proposta qualquer demanda judicial contra a BRF. Caso algum empregado da CONTRATADA ingresse com ação trabalhista em face da BRF, a CONTRATADA obriga-se a auxiliar a BRF na elaboração de defesa, fornecendo tempestivamente informações e documentos, disponibilizando testemunhas e o que mais se fizer necessário para eximir a BRF de qualquer ônus, obrigando-se a CONTRATADA a ressarcir a BRF integralmente no caso de eventual condenação ou qualquer prejuízo que a BRF venha a sofrer; (b.1.7) responsabilizar-se por eventual subcontratação dos Serviços, sendo vedada a subcontratação total ou parcial do Escopo Contratado sem o prévio consentimento por escrito da BRF, sendo certo que eventual consentimento da BRF não excluirá, nem reduzirá, a responsabilidade da CONTRATADA perante a BRF referente à execução do Escopo do Contrato, permanecendo a CONTRATADA integral e solidariamente responsável pelo cumprimento do Escopo Contratado, como se estes tivessem sido realizados diretamente pela CONTRATADA, bem como responsável pelo cumprimento de todos os direitos e obrigações que venham a estabelecer com os subcontratados, declarando desde já não existir qualquer relação contratual entre a BRF e tais

subcontratados. Em qualquer hipótese de término do Contrato, ajustam as Partes que a BRF ficará isenta de qualquer responsabilidade em relação a quaisquer reivindicações que venham a ser apresentadas pelos subcontratados em razão do referido encerramento, sendo exclusivamente obrigação da CONTRATADA o pagamento de todos os encargos relativos aos seus subcontratados e empregados; (b.1.7.1). na hipótese de eventual subcontratação, nos termos do item b.1.7 acima, a CONTRATADA deverá apresentar à BRF: (i) documentação detalhada conforme solicitação da BRF; (ii) o Contrato firmado entre si e a subcontratada, ficando ainda a CONTRATADA responsável por garantir a ciência e cumprimento pela subcontratada de todas as disposições deste Contrato aplicáveis à CONTRATADA; b.1.8) quando do ingresso nas dependências da BRF: (a) instruir seus prepostos e subcontratados a cumprir e fazer cumprir as normas, regras internas e instruções que foram transmitidas pela BRF, procedendo com o adequado destino e tratamento de eventuais resíduos decorrentes do desenvolvimento de suas atividades, deixando o local livre e desimpedido de quaisquer resíduos relacionados a execução do Escopo Contratado, sob pena de não emissão do Aceite Técnico Final, quando aplicável; (b) sempre que solicitado, apresentar à BRF os documentos comprobatórios de cumprimento de suas obrigações legais, bem como das pactuadas no Contrato; (c) cumprir os prazos estabelecidos no Pedido de Compras e os eventualmente previstos no Memorial Técnico; (d) não realizar alterações no Escopo Contratado; (e) garantir pelo prazo abaixo indicado o funcionamento dos Equipamentos, corrigindo as falhas que forem identificadas durante os testes conforme o previsto no Memorial Técnico; (f) garantir a qualidade do Escopo Contratado, conforme especificações técnicas da BRF, pelo período mínimo de 12 (doze) meses após a sua conclusão, caso outro prazo não tenha sido acordado entre as Partes, sem prejuízo da garantia legal prevista no art. 618 do Código Civil, obrigando-se ainda a reparar e refazer imediatamente, às suas expensas, sem qualquer ônus à BRF, a parcela do Escopo Contratado que for identificada como defeituosa, que não estiverem de acordo com os padrões estabelecidos pela BRF, ficando sob sua integral responsabilidade os custos de todos os testes e despesas para a realização das ações corretivas, sendo certo que tais serviços não ensejarão prorrogação dos prazos previstos no Pedido de Compras e/ou demais documentos que compõe o Contrato; b.1.9) (a) não divulgar e garantir que não seja divulgado por suas subcontratadas as condições do Contrato, os termos negociados e/ou firmados entre as Partes, bem como toda e qualquer informação obtida em decorrência da execução do Escopo Contratado, verbais e/ou escritas, identificadas ou não como confidenciais, sejam estas de propriedade da BRF ou de terceiros, sendo ainda vedado utilizar das referidas informações em benefício próprio, de terceiros e especialmente contra a BRF, permanecendo a obrigação de confidencialidade vigente por mais 02 (dois) anos após o término de vigência do Contrato; (b) guardar todo e qualquer documento, manual, desenho, projeto ou informação técnica submetidos ou entregues à CONTRATADA pela BRF para a execução do Escopo Contratado os quais permanecerão sempre de propriedade exclusiva da BRF quanto a sua forma e conteúdo, não podendo, dessa forma, ser utilizado para qualquer fim, nem copiado ou transmitido pela CONTRATADA a terceiros, devendo devolvê-los ou destruí-los após o encerramento do Contrato conforme orientação da BRF; (c) contratar sob sua total responsabilidade e em seu nome, com companhia nacional de seguros de boa reputação, apólice de seguro adequada à sua atividade, no valor mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), prevendo ainda as coberturas acessórias de Responsabilidade Civil Cruzada, Responsabilidade Civil de Danos Decorrentes de Erro de Projeto, Danos Materiais causados ao Proprietário da Obra – DMPO, Responsabilidade Civil de Poluição Súbita, Responsabilidade Civil de Empregador, Prejuízos Financeiros e/ou Perdas Financeiras e Danos Morais; A apólice deverá ser apresentada pela CONTRATADA à BRF em até 10 (dez) dias após a emissão do Pedido de Compras. (d) a obtenção de cobertura de seguro pela CONTRATADA não a eximirá, sob qualquer circunstância, de sua responsabilidade pelas perdas ou danos causados à BRF, permanecendo a obrigação da CONTRATADA em indenizar a BRF, no prazo de até 30 (trinta) dias da data da ocorrência, caso a cobertura do referido seguro seja insuficiente para cobrir o correspondente prejuízo ou reivindicação, ou, ainda, se tal prejuízo ou reivindicação não estiverem cobertos pela apólice contratada; (e) no caso de empreitada global a CONTRATADA deverá: e.1) promover a matrícula da obra de construção civil (CNO - Cadastro Nacional Obras), em seu próprio nome, na condição de empresa construtora contratada, tendo como tomadora dos Serviços à empresa BRF, junto à agência do INSS de jurisdição da sede da CONTRATADA, bem como comprovante de baixa da matrícula da obra (CNO) e apresentação da CND expedida pelo MPAS/INSS, ao término da obra e ainda o certificado ou auto de conclusão da obra, ou documento equivalente, fornecido pela Prefeitura do Município do local da execução do Escopo Contrato; e.2) promover a obtenção e entrega à BRF, às exclusivas expensas da CONTRATADA, das licenças, alvarás (em especial, o original de construção) e autorizações necessárias para a execução do Escopo Contratado, que sejam de sua responsabilidade; e.3) registrar e/ou averbar o presente Contrato nos órgãos que requeiram tais formalidades, tais como, sem a estes estarem limitados, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), sob a forma de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), obrigando-se, a submeter o referido documento à aprovação prévia da BRF. Após o recolhimento da ART ou realização de qualquer outro registro ou averbação necessária, a CONTRATADA deverá encaminhar uma via original ou cópia autenticada dos respectivos documentos à BRF, em até 10 (dez) dias, a contar da formalização do respectivo Contrato; (f) sendo o Escopo Contratado a empreitada parcial, deverá a CONTRATADA solicitar à

BRF, o número da matrícula da obra (CNO), para fazer constar obrigatoriamente nos documentos necessários; (g) comunicar à BRF alterações de representação legal da CONTRATADA, bem como para a comunicação durante a prestação dos serviços.

5.Penalidades. As Partes convencionam que, no caso de descumprimento de qualquer obrigação estabelecida no presente Contrato, a Parte infratora ficará sujeita ao pagamento de multa, cumulativa e não compensatória, em favor da Parte inocente, no percentual correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o Preço. **5.1.** Em caso de atraso, por parte da CONTRATADA, no cumprimento dos prazos e/ou cronogramas definidos no Contrato e seus Anexos, incidirá multa diária em valor equivalente a 1% (um por cento) do Preço do Pedido de Compras, limitada a 20% (vinte por cento). **5.2.** A aplicação das multas previstas acima não prejudicará a prerrogativa da BRF de exigir o cumprimento da obrigação inadimplida e/ou, a qualquer tempo, rescindir o Contrato com base no inadimplemento da CONTRATADA. **5.3.** A aplicação de multa contratual e/ou a rescisão do Contrato não prejudica a possibilidade de cobrança de indenização suplementar, conforme autorizado pelo artigo 416, Parágrafo Único, do Código Civil. **5.4.** Nos termos do Item 12 abaixo, o valor da Retenção Técnica, prevista no item 3.2, poderá ser utilizada pela BRF para fins de compensação com eventuais multas contratuais aplicadas, bem como para compensação com eventual indenização suplementar devida à BRF. **5.5.** A(s) multa(s) devida(s) deverá(ão) ser paga(s) pela Parte infratora em até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da notificação enviada pela Parte inocente, ou poderá ser objeto de compensação nos termos do Item 12. **5.6.** Sobre o valor da multa não paga dentro do prazo estipulado no item anterior incidirá correção monetária pela variação do IPCA (*pro rata temporis*), mais juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês (*pro rata die*), até a data do pagamento. O não pagamento da multa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, implicará na execução judicial da CONTRATADA.

6. Rescisão ou resilição. O presente Contrato poderá ser resilido pela BRF, de forma unilateral e independentemente de justo motivo, mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, ou poderá ser rescindido imediatamente e de pleno direito, mediante envio de simples notificação quando da ocorrência das seguintes hipóteses: (a) por quaisquer das Partes, em decorrência de qualquer evento de Caso Fortuito e Força Maior nos termos do art. 393 do Código Civil Brasileiro que impeça a continuidade do Escopo Contratado ou suspenda a sua execução em período superior a 30 (trinta) dias ("Evento de Força Maior") corridos; (b) pela BRF, no caso de encerramento de suas atividades ou alienação de qualquer dos estabelecimentos envolvidos na execução do presente Contrato; (c) por qualquer das Partes, em caso de liquidação judicial, falência, recuperação judicial ou notória insolvência da Parte contrária; (d) por qualquer das Partes, em razão do descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas neste Contrato pela outra Parte, não sanado no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento, pela Parte inadimplente, de notificação por escrito relatando tal descumprimento, ou imediatamente, quando não for possível reparação ou se tratar de constatação de ato fraudulento; (e) pela BRF no caso de ajuizamento de qualquer reclamação trabalhista ou indenizatória de Profissionais (empregado, preposto ou subcontratado) da CONTRATADA em face da BRF, caso a CONTRATADA deixe de requerer a exclusão da BRF do polo passivo na referida reclamação trabalhista ou indenizatória e/ou deixe de empregar seus melhores esforços para manter a BRF indene de qualquer responsabilidade; (f) pela BRF, na ocorrência de ação ou omissão da CONTRATADA que afete negativamente a reputação da BRF, suas marcas e/ou seus produtos; (g) pela BRF, caso a CONTRATADA venha a ser inscrita na "Lista Suja" do Ministério do Trabalho; **6.1** A rescisão do Contrato em decorrência de qualquer das hipóteses das alíneas "a" e "b", do item anterior, não implicará em multa ou indenização às Partes. **6.2**. Sem prejuízo das penalidades contratualmente previstas, inclusive a retenção do Aceite Técnico Final, quando aplicável, e a multa prevista na Cláusula de Penalidade deste Contrato, na ocorrência de rescisão contratual pelas hipóteses previstas nas alíneas "c" a "g" do item 6, a Parte inadimplente será responsável por ressarcir a outra Parte por danos suplementares, nos termos do art. 416 do Código Civil, Parágrafo único. **6.3.** Observado o quanto disposto no item 6, alínea "a", mediante a ocorrência de um Evento de Caso Fortuito e Força Maior, a Parte afetada deverá notificar imediatamente a outra Parte por escrito com o máximo de detalhamento possível e deverá informar prontamente a outra Parte de quaisquer previsões de repercussões futuras, tomando todas as providências necessárias e de sua responsabilidade para a mitigação dos impactos dos eventos. **6.3.1**. As Partes acordam, desde logo, que greves ou falta de mão de obra não serão considerados Evento de Força Maior. **6.4**. Nas hipóteses de resilição ou rescisão do Contrato previstos nesta Cláusula, todas as obrigações das Partes após o efetivo término do Contrato serão consideradas rescindidas, salvo as obrigações de confidencialidade, penalidades, indenização e resolução de disputas, as quais sobreviverão ao término do Contrato.

7.Cessão. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa anuência por escrito da BRF, os direitos, poderes, faculdades e as obrigações previstas no Contrato. A BRF, por sua vez, poderá ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os direitos, poderes, faculdades e as obrigações previstas no Contrato, mediante simples notificação à CONTRATADA.

8.Propriedade Intelectual. As Partes reconhecem que os direitos de propriedade intelectual pré-existentes ao Contrato são de propriedade da parte que os desenvolveu. A CONTRATADA reconhece

expressamente que qualquer direito de propriedade intelectual decorrente desta contratação será de titularidade exclusiva da BRF. Caso, em decorrência do Contrato, as Partes venham a gerar quaisquer direitos de propriedade intelectual, a CONTRATADA compromete-se a manter absoluto sigilo sobre tais direitos, não podendo tornar público nenhum resultado experimental que eventualmente tenha sido obtido, salvo com autorização prévia e por escrito de representante legal da BRF.

9.Exclusividade. As Partes declaram que não existe qualquer relação de exclusividade entre elas em decorrência deste Contrato.

10. Acordo Integral. O Contrato constitui o acordo integral entre as Partes em relação ao Escopo Contratado, prevalecendo sobre qualquer outro documento/negociação anteriormente firmado por estas que verse sobre o mesmo assunto. Os Anexos são parte integrante deste, para todos os fins previstos na respectiva contratação. Na hipótese de conflito entre o previsto: a) neste Contrato e nos Anexos, prevalecerá o disposto neste Contrato; b) no Pedido de Compras e nos demais Anexos, prevalecerá o conteúdo do Pedido de Compras; c) entre os demais Anexos, prevalecerá os que foram emitidos pela BRF; d) na hipótese de conflito entre o disposto na Nota Fiscal e no Pedido de Compras, prevalecerá o Pedido de Compras, podendo a Nota Fiscal prevalecer sobre o citado Pedido, desde que aprovado por escrito pela BRF.

11.Omissão ou Tolerância. Qualquer omissão ou tolerância de qualquer das Partes em exigir o estrito cumprimento das obrigações ora contratadas ou em exercer qualquer direito decorrente do Contrato não constituirá novação ou renúncia, nem afetará seu direito de exercê-lo a qualquer tempo.

12. Compensação automática. A CONTRATADA declara, reconhece e aceita, que, nos termos do art. 368 e seguintes do Código Civil, que a BRF, poderá promover a compensação automática, até o montante em que se equivalerem, entre os seguintes valores: a) aqueles devidos pela BRF à CONTRATADA; b) os devidos à BRF pela CONTRATADA em função da eventual celebração de outro contrato por ambas as Partes; e c) aqueles devidos pela CONTRATADA à BRF em razão de infrações contratuais. O direito assegurado neste Item independe da causa, do montante, da natureza e da data de constituição dos referidos valores e será exercido independentemente de nova aquiescência da CONTRATADA.

13 Declarações. Na celebração do Contrato, a CONTRATADA declara: (a) que possui experiência, plena capacidade e legitimidade para celebrar o contrato, realizar todas as atividades nele previstas e cumprir todas as obrigações ora assumidas de boa-fé e com lealdade, tendo tomado todas as medidas legais, administrativas e regulatórias para tanto, sendo que as pessoas que acessam o Portal de Compras e atuam no Processo de Concorrência têm poderes para representar a CONTRATADA na celebração do Contrato, conforme disposto nos "Considerandos" destas Condições Gerais.

14. Integridade. A CONTRATADA, por si e seus Profissionais ou qualquer agente com poder de representação, compromete-se a: (a) cumprir todas as leis, regulamentos e códigos de conduta relativos à confidencialidade de informações; (b) respeitar todas as leis e regulamentações aplicáveis, incluindo aquelas relacionadas ao desenvolvimento sustentável e responsabilidade social, assim como leis que proíbem o trabalho infantil, forçado e escravo, observadas as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho; (c) respeitar os direitos humanos dentro de sua esfera de atuação; e (d) proteger e preservar o meio ambiente, prevenindo e erradicando práticas danosas, e executar suas atividades em total observância à legislação ambiental vigente. **14.1**. Sem prejuízo das demais disposições contidas na presente cláusula, a CONTRATADA declara e garante: (a) conhecer todas as normas e condições de segurança aplicáveis ao escopo deste Contrato que tenham sido editadas pelos órgãos competentes, bem como as estabelecidas pela BRF, por exemplo, normas de SSMA e Código de Conduta de Parceiros de Negócio da BRF (https://www.brf-global.com/wp-content/uploads/2022/02/Codigo-Conduta_PORT_23_12_21.pdf); (b) conhecer as Políticas de Transações com Partes Relacionadas da BRF, de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes e de Negociação de Valores Mobiliários (Estatuto e Políticas - BRF (brf-global.com)), declarando-se isenta de restrições para a contratação com a BRF; **14.2.** As Partes, por seus prepostos, administradores, empregados, subcontratados e/ou prestadores de serviço ("Representantes"), se obrigam a conduzir seus negócios de forma íntegra e em conformidade com a legislação aplicável, em especial, quanto à legislação anticorrupção aplicável, incluindo, mas não se limitando à Lei 12.846/2013, à Lei nº 9.613/98, ao *Foreign Corrupt Practices Act* ("FCPA") e ao *UK Bribery Act* ("UKBA"). Neste sentido, sob pena de violar as obrigações assumidas neste instrumento, as Partes se comprometem a: (i) abster-se de praticar atos de corrupção no interesse ou para benefício, exclusivo ou não, das Partes, em especial não autorizar, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda a quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter benefícios indevidos, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente; e (ii) manter mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e outras práticas ilícitas. **14.3.** Salvo casos de conhecimento público na data da assinatura deste Contrato, caso uma Parte tome conhecimento de qualquer violação às obrigações impostas nas cláusulas acima, deverá informar à outra Parte imediatamente, nos termos da legislação

aplicável e contratos vigentes. Qualquer comunicação relacionada a esta cláusula dirigida à BRF deverá ser feita ao e-mail compliance@brf.com ou ao Canal de Transparência em https://www.brf-global.com/sobre/etica-e-integridade/canal-de-transparencia/. **14.4.** Durante a vigência do Contrato e até dois anos após o término da relação, a CONTRATADA autoriza a realização de auditorias de integridade pela BRF ou por quem for indicado por ela, caso cheguem ao conhecimento da BRF fatos que, a seu exclusivo critério, justifiquem a necessidade de apuração do cumprimento das obrigações previstas no Contrato, mediante notificação com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Para tanto, a CONTRATADA deverá cooperar integralmente com a BRF, fornecendo os documentos, informações e cópias que a BRF entender necessários, e possibilitando a realização de entrevistas com pessoas vinculadas à CONTRATADA, inclusive terceiros. Ao final das apurações, caso a BRF tenha fundada suspeita de violação das obrigações assumidas pela CONTRATADA, poderá proceder à imediata rescisão do Contrato, sem qualquer ônus para a BRF. **14.5.** A CONTRATADA declara que, na data de assinatura deste instrumento, seus sócios, associados, acionistas, administradores ou dirigentes não se configuram como Pessoa Exposta Politicamente ("PEP"), tampouco Pessoa Vinculada a PEP, nos termos da Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998 e da Resolução nº 40 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras ("COAF"). **14.6.** Na hipótese de alguma das pessoas acima indicadas vir a se tornar PEP ou Pessoa Vinculada a PEP, durante a vigência deste Contrato, a CONTRATADA compromete-se a notificar imediatamente a BRF sobre tal condição, mediante envio ao e-mail compliance@brf.com, sob pena de rescisão motivada deste instrumento e aplicação das penalidades nele previstas.

15. LGPD. Comprometem-se as Partes a respeitar os termos da Lei Geral de Proteção de Dados, na eventualidade de transferência de dados pessoais e dados pessoais sensíveis para a execução deste Contrato.

16.Comunicação. Todas as comunicações e notificações entre as Partes deverão ser feitas por escrito mediante protocolo de recebimento, ou via correio eletrônico através de E-mail Válido (EV) e/ou no Portal de Assinatura Digital.

17.Poder vinculativo. A CONTRATADA assume e reconhece as obrigações do Contrato, tendo tido oportunidade de esclarecer quaisquer dúvidas e que a partir da apresentação da Proposta Comercial, aceitou integralmente todos os termos e condições ora previstos.

18.Lei Aplicável. A presente contratação será regida e interpretada de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

19. Resolução de disputas (Foro). Para dirimir qualquer disputa, conflito, controvérsia ou reclamação decorrente ou relativa ao presente Contrato, as Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, local do domicílio administrativo da BRF (estabelecimento inscrito no CNPJ sob o nº 01.838.723/0304-68), nos termos do art. 63, §1º do Código de Processo Civil, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.